

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Jeudi 16 dhoul-kaada 1411 – 30 mai 1991

134^e année

N° 38

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
Recueil des textes
relatifs à la fonction
publique
1991

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 91-800 du 25 mai 1991 modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976 fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels	1070
Décret n° 91-801 du 25 mai 1991 modifiant le décret n° 83-576 du 17 juin 1983 fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel	1071
Décret n° 91-802 du 25 mai 1991 relatif à l'attribution de l'indemnité spécifique aux agents nantis d'emplois fonctionnels	1071
Décret n° 91-803 du 25 mai 1991 portant modification du décret n° 82-505 du 16 mars 1982 instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983 et du décret n° 90-1001 du 11 juin 1990	1071
Décret n° 91-804 du 25 mai 1991 relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité de gestion administrative et financière	1072
Décret n° 91-805 du 25 mai 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics	1073

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 91-806 du 25 mai 1991 portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Sidi Bouzid et la première circonscription électorale du gouvernorat de Tunis pour des élections législatives partielles	1073
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 91-807 du 23 avril 1991 portant institution d'une indemnité de contrôle et d'une prime d'intéressement au profit du personnel des services chargé du contrôle fiscal au ministère des finances.....	1074
Décret n° 91-808 du 23 avril 1991 portant institution d'une indemnité de recouvrement et d'une prime d'intéressement au profit du personnel des postes comptables relevant du ministère des finances.....	1075
Décret n° 91-809 du 6 mai 1991 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouées aux chefs des cellules des bureaux des douanes de la catégorie «B» et aux chefs de bureaux des douanes de la catégorie «C».....	1076
Décret n° 91-810 du 25 mai 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances.....	1076
Décret n° 91-812 du 25 mai 1991 complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985 fixant la liste des éléments de la rémunération du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite.....	1076

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

CABINETS MINISTERIELS

Décret n° 91-800 du 25 mai 1991, modifiant le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 83-575 du 17 juin 1983, modifiant le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978, fixant les taux de l'indemnité de cabinet allouée aux membres des cabinets ministériels;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les articles 6 et 7 du décret sus-visé n° 76-843 du 23 septembre 1976 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6 (nouveau). — Outre la rémunération prévue à l'article 5 du présent décret, le directeur de cabinet du premier ministre et les chefs de cabinet ministériels bénéficient quand ils ont la qualité de fonctionnaire :

— d'une majoration mensuelle au titre de l'indemnité spécifique qui leur est allouée au titre de leur grade d'origine détaillée comme suit :

à/c du 1/10/90	à/c du 1/7/91	à/c du 1/7/92	Total de l'augment.
20 D	20 D	20 D	60 D

— d'une indemnité mensuelle de cabinet fixée comme suit :

à compter du 1/10/90	à compter du 1/7/91	à compter du 1/7/92
190 D	210 D	230 D

— d'une indemnité forfaitaire de chargé de mission fixée par arrêté du premier ministre.

— et d'une indemnité de logement dont le taux est fixé à 75 dinars par mois ainsi que d'une voiture de fonction et des prestations de téléphone.

Art. 7 (nouveau). — Outre la rémunération prévue à l'article 5 du présent décret, les attachés de cabinet bénéficient quand ils ont la qualité de fonctionnaire :

— d'une majoration mensuelle au titre de l'indemnité spécifique qui leur est allouée au titre de leur grade d'origine détaillée comme suit :

à/c du 1/10/90	à/c du 1/7/91	à/c du 1/7/92	Total de l'augment.
10 D	10 D	10 D	30 D

— d'une indemnité mensuelle de cabinet fixée comme suit :

à compter du 1/10/90	à compter du 1/7/91	à compter du 1/7/92
132,500 D	142,500 D	152,500 D

— et d'une indemnité kilométrique dont le taux est fixé par arrêté du premier ministre après avis du ministre des finances.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret sus-visé n° 83-575 du 17 juin 1983, modifiant le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978.

Art. 3. — Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITE

Décret n° 91-801 du 25 mai 1991, modifiant le décret n° 83-576 du 17 juin 1983, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour l'exercice 1982 et notamment son article 51;

Vu le décret n° 83-576 du 17 juin 1983, fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 83-576 du 17 juin 1983 sus-visé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 1er (nouveau). — Les taux de l'indemnité de fonction prévue à l'article (4) quatre du décret sus-visé n° 88-188 du 11 février 1988 sont fixés comme suit :

Nature de l'emploi	Montant de l'indemnité en dinars		
	à compter du 1er oct. 1990	à compter du 1er juil. 1991	à compter du 1er juil. 1992
Secrétaire général de ministère	190	210	230
Directeur général	180	200	215
Directeur	165	180	195
Sous-directeur	122,500	132,500	142,500
Chef de service	100	110	120

Art. 2 (nouveau). — L'indemnité de fonction est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 2. — Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITE SPECIFIQUE

Décret n° 91-802 du 25 mai 1991, relatif à l'attribution de l'indemnité spécifique aux agents nantis d'emplois fonctionnels.

Le Président de la République;

Sur proposition du premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974, portant institution des indemnités pour études de projets et de contrôle d'exécution des projets tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-580 du 17 juin 1983 et du décret n° 90-1002 du 11 juin 1990;

Vu le décret n° 82-585 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de l'action sociale » au profit du personnel de l'action sociale du ministère des affaires sociales tel que modifié par le décret n° 83-595 du 17 juin 1983;

Vu le décret n° 84-1267 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des

services publics tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1833 du 31 octobre 1988 et du décret n° 90-1000 du 11 juin 1990;

Vu le décret n° 85-724 du 8 mai 1985, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des conseillers des postes, télégraphes et téléphones tel qu'il a été modifié par le décret n° 89-552 du 25 mai 1989 et du décret n° 90-1004 du 11 juin 1990;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, instituant une indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration tel qu'il est modifié par le décret n° 90-1003 du 11 juin 1990;

Vu le décret n° 90-895 du 30 mai 1990, portant majoration de l'indemnité de sujétions de service accordée aux agents de l'inspection du travail;

Vu le décret n° 90-1291 du 27 août 1990, relatif à l'institution d'une indemnité de risque de contagion;

Vu le décret n° 90-1326 du 3 septembre 1990, modifiant et complétant le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990 instituant au profit du personnel du ministère des communications une prime de résultat d'exploitation;

Vu le décret n° 90-1752 du 29 octobre 1990, fixant les taux des indemnités spécifiques (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée au personnel de l'enseignement secondaire relevant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les dispositions des décrets sus-visés relatifs à l'attribution de 50 % des indemnités spécifiques aux agents nantis d'emplois fonctionnels sont annulées.

Au cas où les agents bénéficiaires des indemnités prévues aux décrets sus-visés sont nommés aux emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 ou aux emplois expressément assimilés, ils bénéficient de 100 % des indemnités spécifiques auxquelles ils peuvent prétendre au titre de leur grade.

Ils bénéficient en outre à l'exclusion de toutes autres catégories d'agents d'une majoration au titre de ces indemnités qui se présente comme suit :

Fonction	à/c. du 1er oct. 1990	à/c. du 1er juil. 1991	à/c. du 1er juil. 1992
Secrétaire général de ministère	20 D	20 D	20 D
Directeur général	15 D	15 D	10 D
Directeur	10 D	10 D	5 D
Sous-directeur	10 D	10 D	10 D
Chef de service	12 D	12 D	11 D

Art. 2. — Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-803 du 25 mai 1991, portant modification du décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983 et du décret n° 90-1001 du 11 juin 1990.

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, portant institution d'une indemnité spécifique dit indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983 et le décret n° 90-1001 du 11 juin 1990;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les dispositions du décret n° 90-1001 du 11 juin 1990 portant modification du décret n° 82-505 du 16 mars 1982 sont annulées à compter du 1er octobre 1990.

Art. 2. — Les dispositions des articles 3 (nouveau) et 4 du décret sus-visé n° 82-505 du 16 mars 1982 tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). — Le montant de l'indemnité sus-indiquée est fixé conformément au tableau ci-après :

Catégorie	Taux mensuels de l'indemnité		
	à/c. du 1er octobre 90	à/c. du 1er juillet 1991	à/c du 1er juillet 1992
«A1»			
Adm. gl. ou grade équiv.	81d.500	139d.500	198d.500
Adm. chef ou grade équiv.	74d.500	126d.500	178d.500
Adm. cons. ou grade équiv.	68d.500	113d.500	158d.500
«A2»	51d.500	81d.500	111d.500
«A3»	46d.500	71d.500	96d.500
«B»	37d.000	56d.000	75d.000
«C»	30d.750	45d.750	60d.750
«D»	29d.250	42d.750	55d.750

Personnel ouvrier

UNITES	Taux mensuels de l'indemnité		
	à/c. du 1er juillet 1990	à/c. du 1er juillet 1991	à/c du 1er juillet 1992
III ^e unité	37d.000	56d.000	75d.000
II ^e unité	30d.750	45d.750	60d.750
I ^{ère} unité	29d.250	42d.750	55d.750

Article 4 (nouveau). — L'indemnité visée à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre indemnité spécifique de même nature.

Au cas où les agents bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 1er du présent décret sont nommés aux emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 ou aux emplois

expressément assimilés, ils bénéficient de 100% de l'indemnité spécifique dite «Indemnité de gestion et d'exécution».

Ils bénéficient en outre à l'exclusion de toutes autres catégories d'agents d'une majoration au titre de ces indemnités qui se présente comme suit :

FONCTION	à/c. du 1er octobre 1990	à/c du 1er juillet 1991	à/c. du 1er juillet 1992
Secrétaire général de ministère	20D	20D	20D
Directeur général	15D	15D	10D
Directeur	10D	10D	5D
Sous-directeur	10D	10D	10D
Chef de service	12D	12D	11D

Les augmentations de l'indemnité de gestion et d'exécution résultant du tableau ci-dessus ne sont pas cumulables avec la prime de résultat et d'exploitation instituée au profit des personnels du ministère des communications par décret n° 90-1326 du 3 septembre 1990.

Art. 3. — Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-804 du 25 mai 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite indemnité de gestion administrative et financière.

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les directeurs d'administration centrale chargés de la gestion du personnel de leur ministère et (ou) de la gestion financière du même ministère, et remplissant les conditions inhérentes à l'emploi de directeur général d'administration centrale peuvent bénéficier par décret d'une indemnité dite «Indemnité de gestion administrative et financière» dont le montant est égal à la différence entre les indemnités auxquelles peuvent prétendre un directeur général et un directeur d'administration centrale.

Art. 2. — L'indemnité de gestion administrative et financière est soumise à retenue au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Art. 3. — Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES

Décret n° 91-805 du 25 mai 1991, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des services publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des services publics ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier. — L'article 1er du décret sus-visé n° 90-1403 du 30 septembre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). — Une indemnité spéciale dite « Indemnité de Contrôle » liée à l'exercice effectif au sein du corps du contrôle général des services publics, est allouée à ses membres en deux parties.

1) Une partie servie mensuellement et à terme échu conformément au tableau ci-après :

GRADE	Taux mensuels de l'indemnité
Contrôleur général des services publics	170 dinars
Contrôleur en chef des services publics	154 dinars
Contrôleur des services publics	130 dinars
Contrôleur adjoint des services publics	106 dinars

2) Une partie servie trimestriellement sur la base de la rentabilité et de l'efficacité de chaque contrôleur selon une note attribuée par le chef de l'administration.

Les taux de cette 2ème partie sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité		
	à compter du 1 ^{er} mai 1990	à compter du 1 ^{er} mai 1991	à compter du 1 ^{er} mai 1992
Contrôleur général des services publics	de 0 à 91 D	de 0 à 232 D	de 0 à 282 D
Contrôleur en chef des services publics	de 0 à 88 D	de 0 à 221 D	de 0 à 262 D
Contrôleur des services publics	de 0 à 85 D	de 0 à 210 D	de 0 à 250 D
Contrôleur adjoint des services publics	de 0 à 82 D	de 0 à 199 D	de 0 à 234 D

Art. 2. — Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL

Décret n° 91-806 du 25 mai 1991 portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Sidi Bouzid et la première circonscription électorale du gouvernorat de Tunis pour des élections législatives partielles.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 69-25 du 8 avril 1969 relative au code électoral, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 89-309 du 27 février 1989 fixant les circonscriptions électorales, le nombre des membres de la chambre des députés et la répartition des sièges par circonscription ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les électeurs de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Sidi Bouzid et de la première circonscription électorale du gouvernorat de Tunis sont convoqués le dimanche 7 juillet 1991 pour l'élection de deux membres de la chambre des députés et ce en vue de combler les deux vacances enregistrées aux sièges réservés aux deux circonscriptions électorales sus-mentionnées.

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures.

Art. 3. — Les candidatures pour les élections législatives partielles sont déposées conformément au code électoral du dimanche 9 juin 1991 au samedi 15 juin 1991 inclus de 8 h 30 du matin à 18 heures sans interruption.

Art. 4. — La campagne électorale est ouverte du dimanche 23 juin 1991 et se poursuit jusqu'à vendredi 5 juillet 1991 à minuit.

Art. 5. — Chaque liste de candidats aux élections législatives partielles peut demander le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des affiches électorales conformément aux articles 35 et 45 bis du code électoral et ce à raison de dix millimes (10 M) pour chaque bulletin de vote imprimé et de six cents milles (600 M) pour chaque affiche électorale imprimée.

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITE DE CONTROLE ET PRIME D'INTERESSEMENT

Décret n° 91-007 du 23 avril 1991 portant institution d'une indemnité de contrôle et d'une prime d'intéressement au profit du personnel des services chargé du contrôle fiscal au ministère des finances.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la T.V.A. ;

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

Vu le décret n° 76-171 du 1^{er} mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances ;

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est attribué aux personnels titulaires et temporaires, en fonction dans les services de la direction générale du contrôle fiscal et de la direction générale des douanes chargés, à titre permanent ou occasionnel, du contrôle fiscal, une indemnité de contrôle annuelle destinée à compenser leurs efforts et les sujétions spéciales rencontrées en matière de contrôle de l'assiette des divers impôts et taxes.

Art. 2. — L'indemnité de contrôle est calculée par application du barème indiqué à l'article 3 ci-après, sur le montant des droits principaux définitivement acquis au trésor à la suite des recherches et constatations des défauts résultant de l'intervention des personnels sus-indiqués à condition que le montant de ces droits excède :

- 5.000 dinars, pour les agents de la catégories «C».
- 10.000 dinars, pour les agents de la catégories «B».
- 15.000 dinars, pour les agents de la catégories «A».

Art. 3. — L'indemnité de contrôle est liquidée suivant le barème suivant :

- Jusqu'à 8.000 dinars 1%
- de 8.000 à 20.000 dinars 0,60%
- de 20.000 à 32.000 dinars 0,40%
- à partir de 32.000 dinars 0,25%.

L'indemnité revenant à chaque bénéficiaire ne peut, toutefois, excéder un maximum de 340 dinars par an. Cependant, cette indemnité, ou son maximum, peut être augmenté de moitié en fonction :

- du rendement du bénéficiaire, compte tenu de son grade, de l'importance des affaires vérifiées et de la région où il est affecté.
- du nombre des redressements et des constatations des défauts effectués dans l'année et de leur qualité.
- de la note professionnelle attribuée spécialement au bénéficiaire à cet effet.

Art. 4. — L'indemnité de contrôle est liquidée, au profit de chaque bénéficiaire, au début de chaque gestion, au vu d'un précis des vérifications et des constatations des défauts effectuées et dont le montant principal a été définitivement acquis au trésor au 31 décembre de l'année précédente, établi par l'intéressé et certifié par le directeur général du contrôle fiscal ou le directeur général des douanes, selon le cas.

Pour les gestionnaires de la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent, des directions régionales ou centres régionaux de contrôle et des bureaux de contrôle ainsi que pour les sous-directeurs et les chefs de service régionaux de contrôle, l'indemnité est calculée dans les limites du même plafond et dans les mêmes conditions sur :

- les redressements et les constatations des défauts relevés suite à leurs interventions personnelles.
- les redressements et les constatations des défauts relevés par leurs collaborateurs au taux uniforme de 0,10%.

Art. 5. — Il est attribué, en outre, aux personnels visés à l'article premier une « prime d'intéressement » destinée à les inciter à

améliorer leur rendement en matière de contrôle de l'assiette des divers impôts et taxes.

Art. 6. — La prime d'intéressement est calculée par application du barème indiqué à l'article 7 ci-après, sur le montant des droits principaux définitivement acquis au trésor à la suite des recherches et des constatations de défauts à condition que le montant de ces droits excède 32.000 dinars.

Art. 7. — La prime d'intéressement est liquidée au profit de chaque bénéficiaire qui aura satisfait à la condition fixée à l'article 6 ci-dessus suivant le barème suivant :

- de 32.000 à 88.000 dinars 0,25%
- au delà de 88.000 dinars 0,50%.

La prime revenant à chaque bénéficiaire ne peut toutefois excéder 240 dinars pour l'année 1991, 480 dinars pour l'année 1992 et 720 dinars à partir de l'année 1993.

Art. 8. — La prime d'intéressement est attribuée à chaque bénéficiaire, au début de chaque gestion, au vu d'un précis des vérifications et des constatations des défauts effectuées et dont le montant principal a été définitivement acquis au trésor au 31 décembre de l'année précédente, établi par l'intéressé et certifié par le directeur général du contrôle fiscal ou le directeur général des douanes, selon le cas.

Pour les gestionnaires de la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent, des directions régionales ou centres régionaux de contrôle et des bureaux de contrôle ainsi que pour les sous-directeurs et les chefs de service régionaux de contrôle, l'indemnité est calculée dans les limites du même plafond et dans les mêmes conditions sur :

- les redressements et les constatations des défauts relevés suite à leurs interventions personnelles.
- les redressements et les constatations des défauts relevés par leurs collaborateurs au taux uniforme de 0,10%.

Art. 9. — Pour certaines affaires exceptionnelles, les maxima de l'indemnité de contrôle et de la prime d'intéressement peuvent être majorés d'une prime additionnelle qui sera attribuée en fonction de l'importance de l'affaire traitée et de ses résultats.

La définition de ces affaires exceptionnelles ainsi que les taux et les modalités d'attribution de la prime additionnelle seront fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 10. — Il est attribué aux agents du contrôle fiscal, ayant personnellement participé à la constatation d'infractions en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés engendrant l'application d'une amende fiscale, une indemnité de constatation calculée pour chaque affaire relevée sur la base du montant définitivement recouvré à la suite de cette affaire.

Le montant de l'indemnité revenant à chaque bénéficiaire est fixé conformément au barème suivant :

Montant recouvré de l'amende	Montant de l'indemnité
de 15 dinars à 49 dinars	2 dinars
de 50 dinars à 99 dinars	6 dinars
de 100 dinars à 499 dinars	10 dinars
au delà de 500 dinars	15 dinars

Dans tous les cas le montant des indemnités servies aux bénéficiaires dans une même affaire ne peut excéder 30% des recettes globales qui en résultent.

Art. 11. — L'indemnité est servie semestriellement selon les conditions qui seront fixées par décision du ministre des finances.

Art. 12. — Le présent décret prend effet à compter du 1^{er} janvier 1991 et sera appliqué aux résultats de la gestion 1990.

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'article 4 du décret sus-visé n° 76-171 du 1^{er} mars 1976.

Art. 14. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 91-988 du 23 avril 1991 portant institution d'une indemnité de recouvrement et d'une prime d'intéressement au profit du personnel des postes comptables relevant du ministère des finances.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 23 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 76-171 du 1^{er} mars 1976 relatif à certaines indemnités justifiées par des sujétions particulières de service, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Il est attribué aux personnels, titulaires et temporaires, en fonction dans les recettes des finances et des douanes, dans la paierie générale et dans la trésorerie générale de Tunisie, une indemnité annuelle, appelée « indemnité de recouvrement », destinée à rémunérer leurs efforts en matière de recouvrement de créances publiques.

Art. 2. — L'indemnité de recouvrement est décomptée sur la base d'une masse globale à répartir qui sera calculée pour chacun des groupes de postes comptables indiqués ci-après conformément au barème suivant :

Premier groupe : « Recettes des finances et paierie générale » :
1/1000 des recettes budgétaires opérées dans l'année au profit de l'Etat et des collectivités publiques locales par le personnel y affecté.

Deuxième groupe : « Trésorerie générale de Tunisie » :
0,05/1000 des recettes budgétaires opérées dans l'année au profit de l'Etat par le personnel y affecté.

Troisième groupe : « Recettes des douanes » :
0,03/1000 des recettes budgétaires opérées dans l'année au profit de l'Etat par le personnel y affecté.

Art. 3. — L'indemnité de recouvrement est liquidée, par poste comptable, au début de chaque année suivant celle au titre de laquelle elle est servie, sur la base d'une masse à répartir, par poste comptable, déterminée selon la formule suivante :

$$m = \frac{mt \times n}{nt} \text{ où}$$

« m » représente la masse à répartir pour le poste comptable concerné.

« mt » représente la masse globale à répartir pour le groupe auquel appartient le poste comptable concerné.

« n » le nombre de bénéficiaires dans le poste comptable concerné.

« nt » le nombre total de bénéficiaires dans chacun des groupes des postes comptables.

Art. 4. — L'indemnité de recouvrement revenant à chaque bénéficiaire ne peut excéder 225 dinars par an et sera calculée en fonction :

— du rendement du bénéficiaire, compte tenu de son grade et échelon.

— d'une note spécialement attribuée au bénéficiaire à cet effet.

— du nombre du jours de travail dans l'année.

Cette indemnité, ou son maximum, peut être augmenté ou diminué dans la limite de 50%, en fonction de la note spéciale sus-visée.

Art. 5. — Il est attribué, en outre, aux personnels visés à l'article premier ci-dessus, une « prime d'intéressement » destinée à les inciter à améliorer le recouvrement des créances publiques.

Art. 6. — Cette prime est liquidée par poste comptable, au début de chaque année suivant celle au titre de laquelle elle est servie, sur la base d'une prime moyenne qui ne peut excéder 700 dinars.

Art. 7. — La prime moyenne sus-visée est calculée sur les montants des augmentations des perceptions des droits au comptant et des recouvrements sur droits constatés ou dont le paiement est différé réalisés, au niveau de chaque poste comptable, durant l'année au titre de laquelle la prime est servie comparativement avec les résultats de l'année qui la précède affectés respectivement des coefficients 1 et 6 et ce par application du barème suivant :

de 0 à 125.000 dinars : 0,5%
de 125.001 à 300.000 dinars : 0,025%
de 300.001 à 500.000 dinars : 0,010%
de 500.001 à 1000.000 dinars : 0,006%
au-delà de 1000.000 dinars : 0,001%.

Art. 8. — La prime d'intéressement revenant à chaque bénéficiaire est calculée en fonction :

— de son rendement, compte tenu de son grade et de son échelon.

— d'une note spéciale qui lui est attribuée à cet effet.

— du nombre de jours de travail dans l'année.

Elle est obtenue par application de la formule suivante :

$$i = \frac{im \times n \times p}{p} \text{ où}$$

« i » représente la prime d'intéressement par bénéficiaire.

« im » représente la prime moyenne par bénéficiaire et par poste comptable.

« n » représente le nombre de bénéficiaires dans le poste comptable.

« p » le nombre de points obtenus par chacun des bénéficiaires dans le poste comptable.

« P » représente le nombre de points obtenus par l'ensemble des bénéficiaires dans le poste comptable.

Art. 9. — La prime d'intéressement est servie à concurrence :

— de son 1/3 en 1991, sans pouvoir excéder 200 dinars.

— de ses 2/3 en 1992, sans pouvoir excéder 400 dinars.

— de sa totalité à partir de 1993, sans pouvoir excéder 600 dinars.

Art. 10. — Dans le cas d'un transfert d'attributions d'un poste comptable à d'autres, il sera tenu compte pour la détermination de la prime moyenne, pour chacun des postes concernés, de l'impact de ce transfert sur les réalisations à prendre en considération pour la comparaison.

Pour les postes nouvellement créés, la prime d'intéressement revenant au personnel y affecté sera prise en charge, pour l'année de création, par les postes d'origine de ce personnel.

Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1^{er} janvier 1991 et sera appliqué aux résultats de la gestion 1990.

Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions de l'article 5 du décret sus-visé n° 76-171 du 1^{er} mars 1976.

Art. 13. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 avril 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITE POUR CHARGES ADMINISTRATIVES

Décret n° 91-809 du 6 mai 1991 relatif à l'indemnité pour charges administratives allouées aux chefs des cellules des bureaux des douanes de la catégorie «B» et aux chefs des bureaux des douanes de la catégorie «C».

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant promulgation du code des douanes ;

Vu le décret n° 71-219 du 29 mai 1971 portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifs ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier du personnel du corps du ministère des finances ;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier du corps du service actif des douanes ;

Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances et notamment ses articles (6) et (8) ;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Il est alloué aux chefs des cellules des bureaux des douanes de la catégorie «B» et aux chefs des bureaux des douanes de la catégorie «C» une indemnité pour charges administratives dont le taux est fixé à trente cinq dinars (35 D).

Art. 2. — L'indemnité pour charges administratives est servie mensuellement et à terme échu.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES AUX MEMBRES DU CORPS DU CONTROLE GENERAL

Décret n° 91-810 du 25 mai 1991 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 82-7 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du contrôle général des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990 relatif aux indemnités allouées aux membres du corps du contrôle général des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — L'article premier du décret sus-visé n° 90-1411 du 10 septembre 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). — Une indemnité spéciale dite « indemnité de contrôle » liée à l'exercice effectif au sein de ce corps, est allouée à ses membres en deux parties :

1) Une partie servie mensuellement et à terme échu conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuels de l'indemnité
Contrôleur général des finances	170 dinars
Contrôleur des finances de 1 ^{re} classe	154 dinars
Contrôleur des finances de 2 ^{me} classe	130 dinars
Contrôleur adjoint des finances de 3 ^{me} classe	106 dinars

2) Une partie servie trimestriellement sur la base de la rentabilité et de l'efficacité de chaque contrôleur selon une note attribuée par le chef du contrôle général des finances.

Les taux de cette 2^{me} partie sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité		
	à compter du 1 ^{er} mai 1990	à compter du 1 ^{er} mai 1991	à compter du 1 ^{er} mai 1992
Contrôleur général des finances	de 0 à 91 D	de 0 à 232 D	de 0 à 282 D
Contrôleur des finances de 1 ^{re} classe	de 0 à 88 D	de 0 à 221 D	de 0 à 262 D
Contrôleur des finances de 2 ^{me} classe	de 0 à 85 D	de 0 à 210 D	de 0 à 250 D
Contrôleur des finances de 3 ^{me} classe	de 0 à 82 D	de 0 à 199 D	de 0 à 234 D

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

RETENUE POUR LA RETRAITE

Décret n° 91-812 du 25 mai 1991 complétant le décret n° 85-980 du 11 août 1985 fixant la liste des éléments de la rémunération du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public tel que modifié et complété par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 ;

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif soumis à retenue pour la retraite ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — La liste des éléments permanents de rémunération soumis à retenue pour pension prévue par l'article premier du décret n° 85-980 du 11 août 1985 sus-visé est complétée comme suit :

— Indemnité forfaitaire de chargé de mission dans la limite de 150 dinars par mois.

Art. 2. — Les agents ayant bénéficié de l'indemnité forfaitaire de chargé de mission peuvent régulariser les contributions dues au titre de cette indemnité dans la limite de 150 dinars par mois, et ce dans un délai de 3 ans à partir de la date de publication du présent décret.

Art. 3. — Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 mai 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.